

Unidad 2: Delitos Informáticos

Ciberdelito, Ley 26.388, jurisprudencia orientativa e ingeniería social

LEGISLACIÓN · TECNICATURA UNIVERSITARIA EN PROGRAMACIÓN

by OscarLondero®

Desarrollador full Stack UI/UX - abogado - asesor de empresa - docente tecnológico



Presentación de la unidad

En esta unidad estudiarás los delitos informáticos desde una mirada jurídica y aplicada. La tecnología forma parte de casi todas las actividades sociales, comerciales, educativas y profesionales. Por eso, muchas conductas que antes ocurrían en espacios físicos hoy también pueden producirse en entornos digitales.

¿Qué estudiarás?

Accesos indebidos, fraudes, robo de información, suplantación de identidad y daños a sistemas en entornos digitales.

¿Cuál es el objetivo?

Reconocer cuándo una conducta digital puede tener relevancia penal y qué cuidados debe tener un profesional vinculado a sistemas informáticos.

¿Qué no es el objetivo?

Memorizar artículos legales. Se trata de comprender riesgos, identificar conductas y actuar con responsabilidad profesional.

¿Por qué este tema importa a un estudiante de programación?

Como futuro profesional de la tecnología, trabajarás con sistemas, bases de datos, usuarios, credenciales, servidores, aplicaciones, comunicaciones y documentación técnica. Tus decisiones pueden afectar la seguridad de la información, la privacidad de las personas y la continuidad de servicios.

- **Identificar conductas prohibidas o riesgosas**
- **Diseñar sistemas más seguros y resilientes**
- **Comprender la importancia de registrar evidencias técnicas**
- **Reconocer cuándo una situación requiere intervención legal**



Objetivos de aprendizaje

Al finalizar esta unidad, se espera que puedas alcanzar los siguientes objetivos:

1

Diferenciar conceptos

Distinguir entre ciberdelito y cibercrimen con precisión conceptual.

2

Comprender la Ley 26.388

Entender su rol en el sistema penal argentino y las figuras que incorpora.

3

Reconocer conductas

Identificar hechos vinculados a accesos indebidos, daño informático, fraude y violación de comunicaciones.

4

Analizar la ingeniería social

Comprender el phishing como caso guía y sus implicancias jurídicas y técnicas.

Cibercrimen y ciberdelito: una primera diferencia

Cibercrimen

Fenómeno **amplio** de la criminalidad en entornos digitales. Incluye prácticas, modalidades, actores, técnicas, redes, herramientas y contextos donde la tecnología interviene como medio, objeto o escenario del delito.

Ciberdelito

Refiere con mayor precisión a una conducta que puede ser **jurídicamente relevante** porque encuadra, o podría encuadrar, en una figura penal concreta del Código Penal argentino.

- ❗ No todo incidente tecnológico es automáticamente un delito. Puede haber errores, negligencias, incumplimientos contractuales o fallas de seguridad que no constituyen un delito penal.

El delito informático en la práctica

Un delito informático puede presentarse de distintas maneras según el rol que cumple la tecnología en el hecho.



El sistema como objeto del ataque

Cuando alguien accede sin autorización a una base de datos, altera información o daña un sistema informático directamente.



La tecnología como medio

Cuando se utiliza un correo falso para engañar a una persona y obtener sus claves bancarias u otros datos confidenciales.



La tecnología como escenario

Casos de acoso, amenazas, difusión indebida de información o suplantación de identidad que ocurren en plataformas digitales.

Marco legal argentino: Ley 26.388

En Argentina, la Ley 26.388 modificó el Código Penal para incorporar y adecuar figuras vinculadas con el uso de sistemas informáticos, datos, comunicaciones electrónicas y documentos digitales. **No creó un código penal informático separado**, sino que reformó artículos existentes del Código Penal.

Acceso ilegítimo

A sistemas o datos informáticos sin autorización del titular.

Violación de comunicaciones

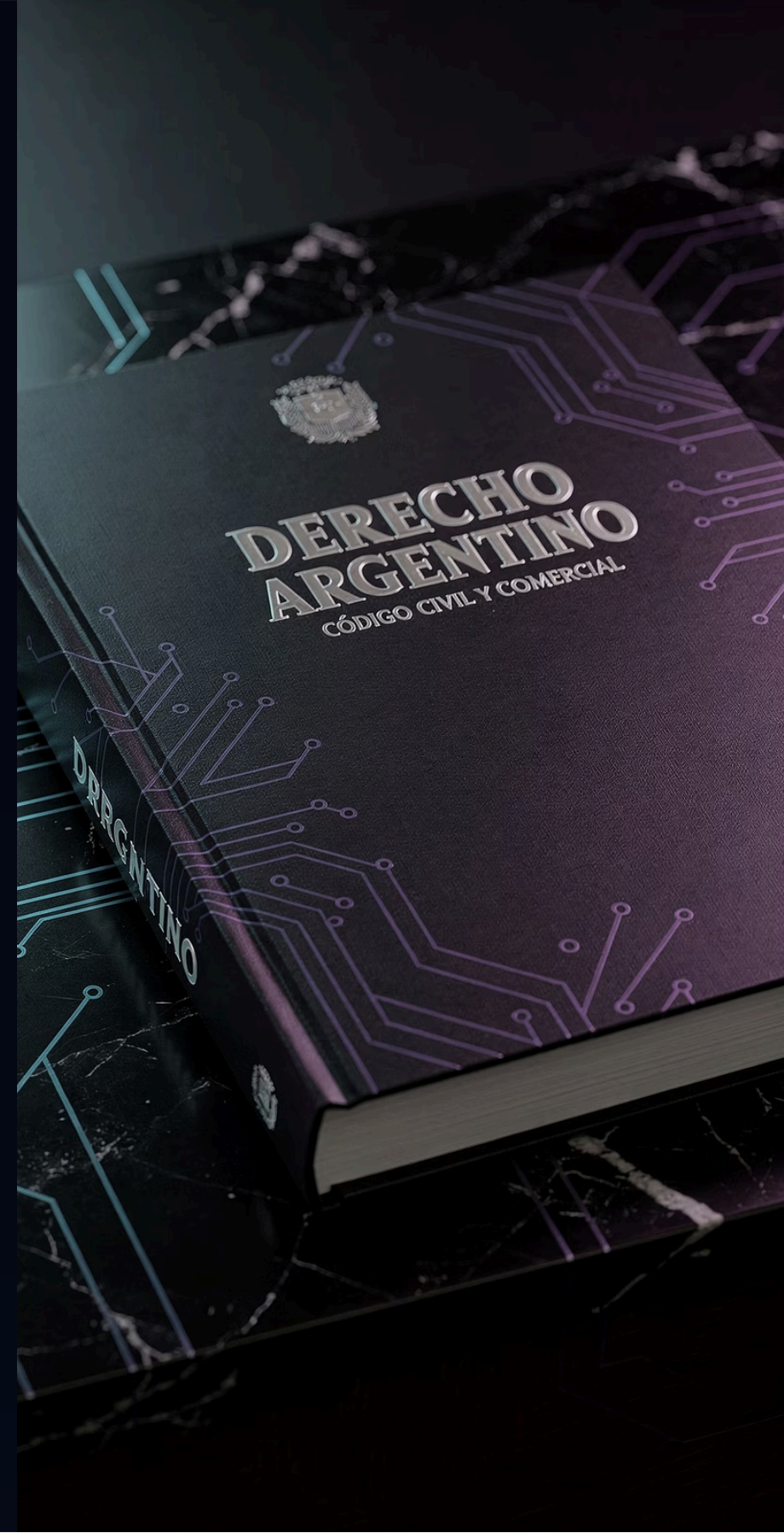
Interceptación, publicación o divulgación indebida de comunicaciones electrónicas.

Daño informático

Alteración, destrucción o inutilización de datos, documentos o sistemas.

Fraude informático

Engaños y maniobras fraudulentas cometidas mediante medios tecnológicos.



Idea clave: no todo problema informático es un delito

Un error de programación, una caída del sistema, una mala configuración o una pérdida accidental de información pueden generar consecuencias graves sin que eso implique automáticamente la existencia de un delito penal.

Para analizar si puede existir responsabilidad penal, suelen observarse las siguientes cuestiones:

- ¿Hubo acceso no autorizado?
- ¿Existió intención de dañar, engañar u obtener beneficio indebido?
- ¿Se afectaron datos, sistemas, comunicaciones o credenciales?
- ¿La conducta está prevista en el Código Penal?
- ¿Existen evidencias técnicas que permitan reconstruir lo ocurrido?

Jurisprudencia orientativa: ¿para qué sirve?

La jurisprudencia permite observar cómo los tribunales interpretan y aplican las normas en casos concretos. En materia de delitos informáticos es especialmente relevante porque los hechos suelen involucrar elementos técnicos complejos.



Registros y logs

Direcciones IP, fechas de acceso, capturas de pantalla y trazabilidad de operaciones.



Vinculación con personas

Cómo se relaciona una conducta con un individuo determinado a través de evidencia digital.



Preservación de evidencia

La cadena de custodia digital y su importancia para la validez probatoria en el proceso penal.



No se estudian fallos para memorizarlos, sino para comprender cómo razona el sistema jurídico frente a conflictos tecnológicos.

Aspectos que suelen analizarse en casos reales

En situaciones vinculadas con delitos informáticos, el análisis técnico y jurídico se entrecruzan. Estas preguntas guían esa articulación:

Perspectiva técnica

- ¿Quién tenía autorización para acceder al sistema?
- ¿Se usaron credenciales propias o ajenas?
- ¿Se puede demostrar técnicamente desde dónde se realizó una acción?
- ¿La evidencia digital fue preservada correctamente?

Perspectiva jurídica

- ¿El acceso fue permitido, abusivo o ilegítimo?
- ¿Hubo manipulación, eliminación o alteración de datos?
- ¿Existió perjuicio económico, institucional o personal?
- ¿La conducta fue accidental, negligente o intencional?

Ingeniería social: cuando el ataque apunta a la persona

La ingeniería social es una técnica de manipulación que busca obtener información, accesos, credenciales o dinero **engañando a una persona**. A diferencia de otros ataques que explotan fallas técnicas, la ingeniería social explota la confianza, la urgencia, el miedo, la curiosidad o la falta de atención.



Credenciales de acceso



Transferencias de dinero



Clics en enlaces maliciosos



Descarga de malware

Phishing como caso guía

El phishing es una de las modalidades más conocidas de ingeniería social. Consiste en el envío de mensajes falsos que aparentan provenir de una entidad confiable: un banco, una plataforma educativa, una billetera virtual, un organismo público o un servicio técnico.

"Tu cuenta será bloqueada. Actualizá tus datos inmediatamente."

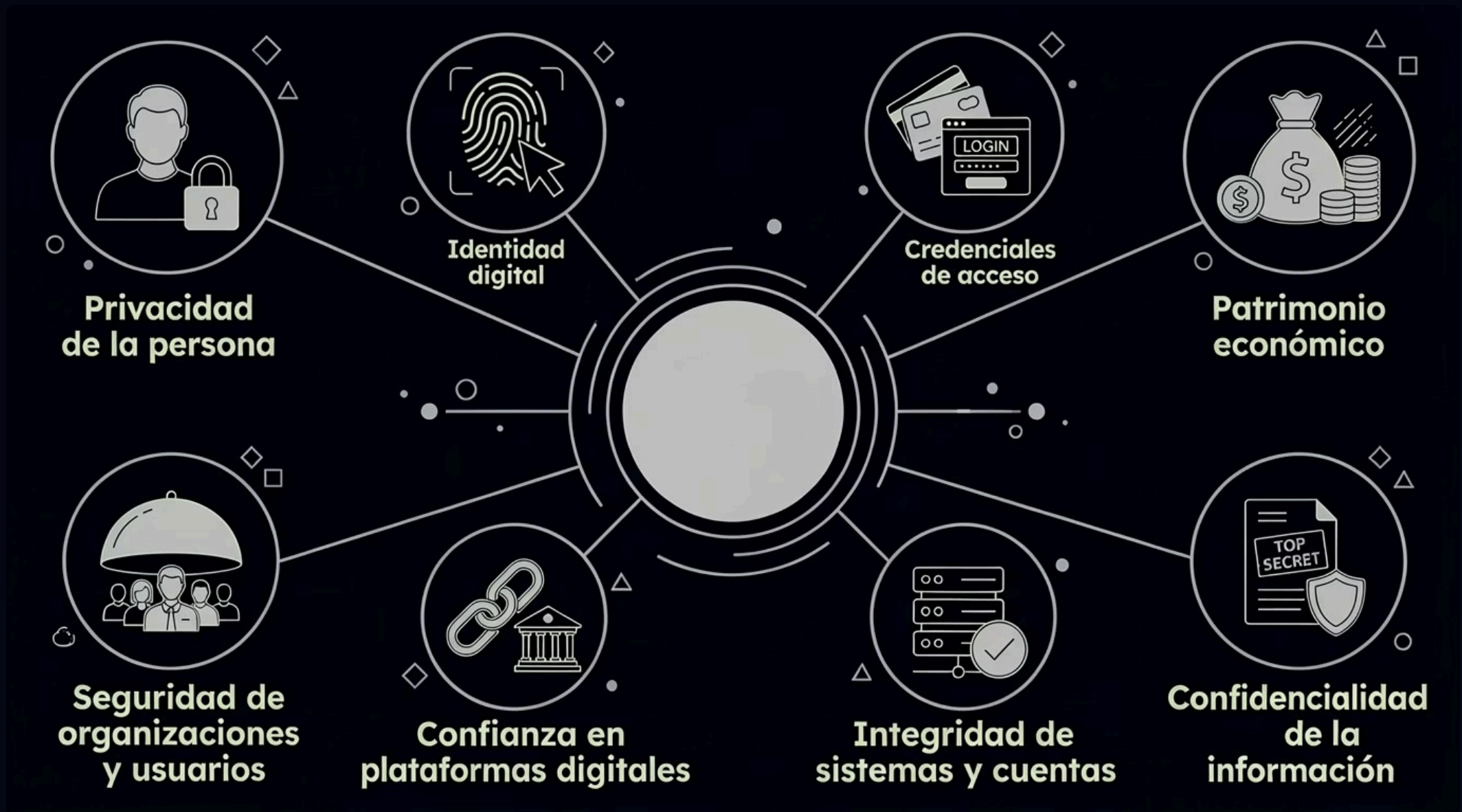
"Tenés una deuda pendiente. Ingresá para regularizar tu situación."

"Recibiste una transferencia. Verificá tu identidad para acreditarla."

"Descargá este comprobante o tu servicio será suspendido."

El objetivo es inducir a la víctima a ingresar datos en un sitio falso, entregar credenciales o descargar software malicioso.

¿Qué bienes pueden verse afectados en un caso de phishing?



⚠ El phishing no debe analizarse solo como "un correo falso". Puede ser la puerta de entrada a robo de identidad, fraude, acceso indebido, transferencias no autorizadas o filtración de datos.

Caso práctico para analizar

Una estudiante recibe un correo que aparenta ser enviado por la plataforma educativa de su institución. El mensaje indica que su cuenta será suspendida si no actualiza sus datos en las próximas 24 horas. El enlace dirige a una página visualmente muy parecida al campus virtual.

La estudiante actúa

Ingresa su usuario y contraseña en el sitio falso sin verificar el dominio real del enlace.

Las consecuencias

Al día siguiente, sus compañeros reciben mensajes desde su cuenta solicitando archivos, datos personales y transferencias de dinero.

Lo que se detecta

Alguien ingresó a la cuenta, descargó información personal y envió mensajes fraudulentos usando la identidad de la estudiante.



Preguntas para trabajar el caso

Analizá el caso a partir de estas preguntas orientadoras que articulan la perspectiva técnica y jurídica:

- 1 ¿Qué elementos permiten sospechar que se trata de phishing?
- 2 ¿Qué información obtuvo quien realizó el engaño?
- 3 ¿Qué responsabilidad podría tener quien usó la cuenta sin autorización?
- 4 ¿Qué medidas técnicas podrían haber reducido el riesgo?
- 5 ¿Qué evidencias deberían conservarse y cómo?
- 6 ¿Qué debería hacer la estudiante y qué debería hacer la institución?

Mirada técnica del caso

Desde el punto de vista técnico, estos son los aspectos que deberían revisarse para reconstruir lo ocurrido y prevenir nuevos daños:

Indicadores de compromiso

- Dirección real del remitente del correo
- Dominio real del enlace recibido
- Certificado SSL del sitio web
- Fecha y hora de ingreso a la cuenta
- Dirección IP y ubicación de los accesos

Evidencias a preservar

- Dispositivos conectados a la cuenta
- Cambios de contraseña registrados
- Mensajes enviados desde la cuenta comprometida
- Archivos descargados o compartidos
- Estado del doble factor de autenticación

Mirada jurídica del caso

Desde el punto de vista jurídico, el análisis del caso puede incluir las siguientes figuras y consideraciones:

Acceso ilegítimo

Posible acceso ilegítimo a una cuenta o sistema sin autorización del titular, según lo previsto por la Ley 26.388.

Suplantación de identidad

Uso de la identidad de la estudiante para engañar a terceros y obtener beneficios o información de manera fraudulenta.

Fraude o tentativa

Las solicitudes de transferencias de dinero y datos personales a compañeros pueden configurar fraude o tentativa de fraude.

UFECI

La Unidad Fiscal Especializada en Ciberdelincuencia interviene en casos donde un sistema informático es objeto o medio del delito.



Prevención: rol del usuario y del profesional técnico

La prevención no depende solamente del usuario final. También involucra a quienes diseñan, desarrollan, administran y mantienen sistemas informáticos.

Como usuario

- No ingresar credenciales desde enlaces recibidos por correo
- Verificar el dominio real del sitio web
- Activar el doble factor de autenticación
- Desconfiar de mensajes urgentes o amenazantes



Como profesional técnico

- Diseñar sistemas con autenticación segura
- Implementar registros de acceso y auditoría
- Capacitar a usuarios sobre buenas prácticas
- Documentar incidentes y preservar evidencias

Actividad de aplicación

Seleccioná un caso real o hipotético de delito informático y analizalo respondiendo las siguientes preguntas:

01

Describí el hecho

¿Qué ocurrió? ¿Qué tecnología o sistema estuvo involucrado? ¿Quiénes fueron afectados?

03

Analizá la evidencia

¿Qué evidencias deberían conservarse? ¿Cómo se preservaría la cadena de custodia digital?

02

Identificá la relevancia jurídica

¿Qué conducta podría tener relevancia jurídica? ¿Qué figuras del Código Penal podrían aplicarse?

04

Reflexionás sobre la prevención

¿Qué medidas preventivas podrían haberse aplicado? ¿Qué aprendizaje deja para un futuro programador?

Cierre de la unidad

Los delitos informáticos muestran que la tecnología no es solo una herramienta técnica. También puede ser un medio para afectar derechos, bienes, información, patrimonio e identidad. **La seguridad, la legalidad y la ética deben estar presentes desde el diseño del software**, no recién cuando aparece un problema.

Cibercrimen vs. Ciberdelito

El cibercrimen es un fenómeno amplio; el ciberdelito es una conducta con posible encuadre penal concreto.

No todo incidente es delito

La evidencia digital debe preservarse correctamente y el análisis jurídico requiere rigor técnico.

Ley 26.388

Modificó el Código Penal argentino para incorporar figuras vinculadas con tecnología, sin crear un código separado.

Ingeniería social y phishing

El ataque apunta principalmente a la persona. La prevención requiere usuarios atentos y profesionales responsables.